

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלעזר שטרן

פ/25/2061

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – ייצוג הציבור באסיפה הבוחרת), התשפ"ג–2023

- תיקון סעיף 1 1. בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ס–1980¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
- (1) לפני ההגדרה "המועצה" יבוא :
- "אזור" – כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה ושומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק ;"
- (2) אחרי ההגדרה "המועצה" יבוא :
- "רב אזורי" – מי שנבחר או שנתמנה באישור השר לרב של מועצה אזורית ;
- "רב יישוב" – רב של מושב, קיבוץ או יישוב אחר שאינו רשות מקומית שנבחר או נתמנה באישור השר ;".
- תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4(א) לחוק העיקרי –
- (1) בפסקה (1), במקום "חשאיות" יבוא "גלויות" ובמקום "של רבנים ונציגי ציבור (להלן – האסיפה הבוחרת)" יבוא "הבוחרת" ;
- (2) בפסקה (3), במקום "חשאיות" יבוא "גלויות".
- תיקון סעיף 5 3. בסעיף 5 לחוק העיקרי –

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 90.

(1) בסעיף קטן (ב)(2), לפני "או שהמועצה קבעה שהוא גדול בתורה" יבוא "או שהוא מכהן לפחות עשר שנים כרב אזורי או רב ישוב, או שהוא מכהן לפחות עשר שנים כראש ישיבת הסדר, ישיבה גבוהה ציונית או ישיבה, כהגדרתן בסעיפים 22א, 22ב או 26ב לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986";

(2) בסופו יבוא :

"(ה) על אף האמור בסעיף (א), כשיר לשמש כנשיא בית הדין הרבני הגדול מי שמכהן או כיהן כדיין או שיש לו כשירות לכהן כדיין."

תיקון סעיף 6 4. בסעיף 6 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "150" יבוא "120", והמילים "מהם 80 רבנים ו-70 נציגי ציבור" – יימחקו.

(2) בסופו יבוא :

"(ג) חברי האסיפה הבוחרת יהיו :

(1) עשרים וחמישה רבני עיר אחד מכל אחת מן הערים הגדולות, היה יותר מרב עיר אחד בעיר אחת – הוותיק שבהם, ואם היו בעלי ותק שווה – הקשיש שבהם ;

(2) ששה רבני עיר מן המועצות המקומיות הגדולות, לרבות המועצות המקומיות הגדולות באזור ;

(3) ששה רבני ישובים שהם קיבוצים שימנה השר, בהמלצת הנהלת עמותת "הקיבוץ הדתי" ובאישור הממשלה ;

(4) שלושה רבני ישובים מכל אחת משלוש המועצות האזוריות הגדולות באזור ;

(5) עשרה רבנים שימנה השר באישור הממשלה ;

(6) עשרים וחמישה ראשי הערים הגדולות, מתוכם לפחות עשר נשים, ואם אין עשר נשים מבין ראשי הערים הגדולות – ימונו מתוך סגני ראשי הערים הגדולות, החל מהעיר הגדולה ביותר עד שתהיינה לפחות עשר נשים ; בעיר שבה מכהנים יותר מסגן ראש עיר אחד שהיא אישה, יבחר ראש העיר את סגן ראש העיר שתמונה ;

(7) שישה ראשי המועצות המקומיות הגדולות, מתוכם לפחות שלוש נשים, אם אין שלוש נשים מבין ראשי המועצות המקומיות הגדולות – ימונו נשים מתוך סגני ראשי המועצות האזוריות הגדולות, החל מהמועצה המקומית הגדולה ביותר הגדולה ביותר עד שתהיינה לפחות שלוש נשים; במועצה מקומית שבה מכהנת יותר מסגנית ראש מועצה מקומית אחת, יבחר ראש המועצה המקומית את סגנית ראש המועצה המקומית שתמונה;

(8) ארבעה ראשי המועצות האזוריות הגדולות, מתוכם לפחות שתי נשים, ואם אין שתי נשים מבין ראשי האזוריות הגדולות – ימונו נשים מתוך סגני ראשי המועצות האזוריות החל מהמועצה האזורית הגדולה ביותר הגדולה ביותר ועד שתהיינה לפחות שתי נשים; במועצה אזורית שבה מכהנת יותר מסגנית ראש מועצה אזורית אחת, יבחר ראש המועצה האזורית את סגנית ראש המועצה האזורית שתמונה;

(9) השר לשירותי דת;

(10) שר התפוצות;

(11) שר העלייה והקליטה;

(12) שרה נוספת שתבחר הממשלה;

(13) שמונה חברי כנסת, שתבחר ועדת הכנסת, מתוכם לפחות שש נשים;

(14) יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית;

(15) יושב ראש הסוכנות היהודית לארץ ישראל;

(16) יושב ראש קרן היסוד;

(17) יושב ראש איגוד הסטודנטים היציג וסגנו, לפי סעיף 21א לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007;

(18) יושב ראש ההסתדרות העובדים הכללית החדשה;

(19) מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, לפי סעיף 3 לחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח–1998;

(20) עשרה אנשי ציבור מתחומי הרוח, החינוך והתרבות שימנה השר באישור הממשלה – כולל נשים ;

(21) שלוש נציגות ציבור בעלות ניסיון בתחום שירותי הדת היהודיים או חינוך ותרבות יהודית, שתמוננה על ידי השר לשוויון חברתי באישור הממשלה ;

(22) שלושה נציגי ועד ראשי האוניברסיטאות שימנה שר החינוך באישור הממשלה, מתוכם לפחות שתי נשים."

ביטול סעיף 7 .5 סעיף 7 לחוק העיקרי – בטל.

תיקון סעיף 10 .6 בסעיף 10 לחוק העיקרי, במקום "7" יבוא "6".

תיקון סעיף 15 .7 בסעיף 15 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ג) על אף האמור בסעיף (ג), אם בשתי ההצבעות הנפרדות לרבנים הראשיים לישראל ניתן מספר הקולות הגדול ביותר למועמד שאיננו כשיר לשמש כנשיא בית הדין הרבני הגדול, המועמד שכשיר לשמש כנשיא בית הדין הרבני הגדול ושקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר באחת מן ההצבעות הללו – הוא הנבחר בהצבעה שבה היה מועמד."

תיקון סעיף 17 .8 בסעיף 17 לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) אחד מן הרבנים הראשיים ישמש נשיא המועצה והאחר נשיא בית הדין הרבני הגדול ובלבד שבתפקיד נשיא בית הדין הרבני הגדול ישמש מי שכשיר לכך ; הרב הראשי לישראל המשמש בתפקיד נשיא בית הדין הרבני הגדול לא יפעל בתפקידים ולא ישתמש בסמכויות המוקנים על פי דין או על פי המקובל לנשיא המועצה.

(א1) היה רק אחד מן הרבנים הראשיים כשיר לשמש כנשיא בית הדין הרבני הגדול, ישמש בתפקיד זה במשך כל כהונתו ; היו שני הרבנים הראשיים כשירים לשמש כנשיא בית הדין הרבני הגדול, במשך מחצית תקופת כהונתם ישמש האחד נשיא המועצה והאחר נשיא בית הדין הרבני הגדול, ובמחצית השנייה יתחלפו בתפקידיהם."

(2) במקום קטן (ב) יבוא :

"(ב) לעניין סעיף קטן (א1) סיפה, תוך שבעה ימים מיום תחילת כהונתם יקבעו הרבנים הראשיים לישראל בהסכמה את סדר מילוי תפקידיהם; לא הגיעו לידי הסכמה כאמור, יהיה מי שכהן בישראל כדיין תקופה ארוכה יותר נשיא בית הדין הרבני הגדול; היה הוותק כדיין שווה, תהיה לקשיש שבהם הזכות לקבוע את סדר מילוי התפקידים."

הוספת סעיף 23 א. 9. אחרי סעיף 23 לחוק העיקרי יבוא:

"משכורת 23א. משכורתו של רב ראשי והתשלומים האחרים ותשלומים אחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו, ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים. החלטות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות."

ביטול חוק לקביעת 10. חוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה, חברי הממשלה והרבנים הראשיים משכורתם של נשיא המדינה, חברי הממשלה והרבנים הראשיים של נשיא המדינה, חברי הממשלה והרבנים הראשיים לישראל

דברי הסבר

תפקידה של הרבנות הראשית לישראל הוא לתת שירותי דת יהודיים, להוות הגוף הממלכתי שמייצג את הדת היהודית ולאפשר קירוב בין מסורת ישראל לבין החברה הישראלית. כדי לממש את תפקידה, על הרבנות הראשית להיות מחוברת לכלל חלקי החברה הישראלית ולהיות מייצגת נאמנה שלה. במשך השנים, נבחרו לתפקיד הרבנים הראשיים פוסקי הלכה עם תפיסת עולם ציונית ואחריות ציבורית רחבה, שיוכלו לפסוק הלכה ברוח ממלכתית ולתת מענה הלכתי לאתגרי החברה הישראלית. בשנים האחרונות אנו עדים למגמת החמרה וניתוק, תוך העדפת שיקולים פוליטיים, באופן שפוגע במטרה שלשמה הוקמה הרבנות הראשית. אמון הציבור ברבנות הראשית נמצא בשפל חסר תקדים, כאשר סקרים מלמדים כי כ-80% מהציבור היהודי בישראל איננו נותן בה את אמונו.

הרבנים הראשיים לישראל נושאים בתפקיד כפול: התפקיד הראשון, הממונה על רבני הערים ושירותי הדת המקומיים, והתפקיד השני, נשיא בית הדין הגדול. לפיכך, ראוי שרב ראשי לישראל יהיה בעל ידע וניסיון הדרושים להתמודדות עם תפקידים מורכבים אלה. לפיכך, מוצע לקבוע שרק מי שרכש ניסיון כדיין ובנוסף עבר בחינות הסמכה לרב עיר או שרכש ניסיון כרב עיר או כרב מועצה מקומית ועבר בחינות הסמכה לדיינות, יוכל לכהן כרב ראשי לישראל.

² ס"ח התשי"א, עמ' 62.

בראש הרבנות הראשית עומדים שני הרבניים הראשיים לישראל, ומועצת הרבנות הראשית לישראל שמתווה את מדיניות הרבנות הראשית בסוגיות רבות הנוגעות לשירותי הדת היהודים. לפגיעה במעמד הרבנות הראשית יש קשר הדוק לאופן מינויים. במצב החוקי הקיים, הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות הראשית, אינם מייצגים את כלל הציבור היהודי בישראל. האסיפה הבוחרת, שמטרתה להבטיח ייצוג של כלל הציבור, מורכבת בעיקר על ידי נציגים של הרבנות הראשית, כך שבפועל מדובר בגוף ציבורי שבוחר את עצמו על ידי נציגיו, בזמן שקולו של הציבור בהליך הבחירה קטן. נוסף על כך, בחוק הקיים אין שום מנגנון שמבטיח ייצוג משמעותי לנשים במסגרת האסיפה הבוחרת, ונציגי יישובי יהודי ושומרון אינם חלק מהאסיפה הבוחרת, כך שאין בה ייצוג למפעל ההתיישבות.

הצעת חוק זו מבקשת לתקן את חוק הרבנות הראשית, כך שהרכב החברים באסיפה הבוחרת ישקף בצורה הולמת את החברה הישראלית. בהמשך לכך, מוצע להרחיב את תנאי הכשירות להיבחר למועצת הרבנות הראשית, בכדי שזו תוכל לשקף טוב יותר את הציבור היהודי בישראל.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/3235/24 ; פ/3546/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/3967/24 ; פ/531/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)